

1503348-64.2021.8.26.0535

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: LARISSA BONI VALIERIS

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/03/2022

... salientar, igualmente, que o tráfico é crime de perigo abstrato e formal, de forma que não se cogita na produção de resultado material, pois o legislador deu ênfase na proteção do bem jurídico vago da saúde pública, ou seja, "o crime de tráfico de entorpecente é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

2ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1503348-64.2021.8.26.0535 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503348-64.2021.8.26.0535

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2352814/2021 - 07º D.P. GUARULHOS, 22178319 - 07º D.P. GUARULHOS, 4111/21/217 - 07º D.P. GUARULHOS, 2352814 - 07º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SEBASTIAO TRAJANO COSTA e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LARISSA BONI VALIERIS

Vistos.

Os réus SEBASTIÃO TRAJANO COSTA, QUELTON SANTOS AMORIM e EDUARDO SILVA SOUZA foram denunciados como incurso nos arts. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e no artigo 14, da Lei nº 10.826/03, ambos na forma do art. 29, do Código Penal, em concurso material de crimes (art. 69, do Código Penal). Isso porque consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 28 de dezembro de 2021, por volta das 17h48min, na Rua Nelson Aucto de Jesus, nº 273, bairro Bonsucesso, nesta cidade e Comarca de Guarulhos, os réus, agindo em concurso com, pelo menos, mais um agente não identificado, tinham em depósito e guardavam, para fins de tráfico, 02 (dois) pacotes e 1.304 (mil e trezentos e quatro) invólucros plásticos contendo cocaína, com peso líquido total de 2.887g, 01 (um) pacote contendo crack, com peso líquido

de 720,51g, e 01 (um) invólucro contendo maconha, com peso líquido de 14,05g, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão a fls. 13/15 e laudo de constatação provisória a fls. 48/54. Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, SEBASTIÃO TRAJANO COSTA, QUELTON SANTOS AMORIM, EDUARDO SILVA SOUZA, agindo em concurso com, pelo menos, mais um agente não identificado, tinham em depósito e mantinham sob sua guarda 06 (seis) munições íntegras, calibre 9mm (nove milímetros), de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Os réus apresentaram defesa preliminar (fls. 179-181).

A denúncia foi recebida (fls. 186-187).

Audiência de instrução e julgamento (fls. 255-258), em que foram colhidos os depoimentos das testemunhas Marcos Vinicius Giandeli e Israel Oliveira dos Santos, policiais militares. Ao final, os réus foram interrogados.

O Ministério Público, em alegações finais, requereu a procedência da ação penal. Na dosimetria requer o reconhecimento de que EDUARDO é reincidente específico. Afirma que, embora primários, SEBASTIÃO e QUELTON não podem ser beneficiados pelo parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, que seja fixado regime fechado para cumprimento de pena.

Por sua vez, a defesa requereu a aplicação da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, que seja afastado o crime do art. 14 do Estatuto do Desarmamento, pois a munição estava desacompanhada da arma. Na dosimetria, o reconhecimento da atenuante da confissão.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, ausentes, ainda, quaisquer causas de nulidades que tenham ensejado prejuízo aos réus, passo ao exame do mérito.

De pronto, anoto que a materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 10-13), auto de exibição e apreensão (fls. 20-22), termo de depoimento (fls. 23, 24) e laudos periciais (fls. 201).

Sobreleva notar que tal substância encontra expressamente prevista na Portaria 344/98 e Resolução nº 104 da ANVISA, amoldando-se perfeitamente à definição legal de droga (art. 1º, §1º, da LD).

De outro lado, a autoria restou devidamente comprovada, haja vista a consonância dos elementos probatório colhidos na fase inquisitorial com aqueles produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial a prova testemunhal colhida em audiência.

O policial MARCOS disse que estavam em patrulhamento o quando o copom irradiou uma ocorrência de indivíduos descarregando drogas de um veículo. Foram ao local e avistaram dois indivíduos na garagem. Um conseguiu fugir. O outro foi abordado e confessou que estava descarregando as drogas. Dentro da casa encontraram dois indivíduos embalando as drogas. O que primeiro que abordou foi Sebastião. Os outros dois estavam dentro do outro cômodo. Já tinha visto Sebastião ser abordado dias antes por outro equipe por porte da arma. Além das drogas, encontraram dinheiro. As munições foram encontradas na casa. Sebastião disse que não tinha mais a arma. Não conhecia os réus antes dos fatos.

O policial ISRAEL esclareceu que um Corcel marrom estava abastecendo a casa com drogas. Avistaram o referido carro na frente da casa. Sebastião foi preso primeiro. Estava na frente da casa. Os outros dois estavam embalando as drogas. Foi encontrada mais drogas na casa, dinheiro e munições. Não conhecia os réus antes dos fatos. Na casa tinha geladeira, fogão. Não se recorda de cama. Tinha banheiro, mesa. Aparentava que o lugar era somente para fazer a embalagem das drogas. Nunca tinha participado de outra ocorrência no local. As munições encontradas estavam em cima da pia. Sebastião disse que não possuía mais a arma 9 mm.

O réu Sebastião, em interrogatório, disse que estava no bar com os seus amigos Eduardo e Quelton. Baianinho chegou para ganhar um dinheiro fácil. Nunca mexeu com

drogas. Era para ajudar a embalar das drogas. Estava desempregado, tinha parcelas atrasadas e dois filhos deficientes. Ele já estava na frente da casa. Parou o carro na frente da casa e já foram abordados. Baianinho conseguiu fugir.

Ao ser interrogado, o réu EDUARDO também disse que estavam jogando sinuca no barzinho quando Baiano chegou e pediu ajuda. Ofereceu R\$ 600,00 para cada um ajudar a embalar as drogas. Quando estavam entrando na casa indicada por Baiano foram abordados pela polícia.

O réu QUELTON disse que estavam jogando sinuca no bar. Bahia que conhece de vista apareceu. Ele pediu para jogar. Ele propôs ganharem R\$ 600,00 para embalar drogas. Precisava de dinheiro. Foram até a casa indicada por ele. Quando estavam entrando na casa a polícia chegou.

Isto é, os réus confirmaram estarem embalando drogas, embora neguem vínculo com organização criminosa e conduta habitual na prática de crimes.

Por outro lado, o depoimento dos policiais é coeso e harmônico. Sobreleva notar que "o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF, HC 73518, Relator (a): Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 26/03/1996, DJ 18-10-1996 PP-39846 EMENTVOL-01846-02 PP-00293), o que, aliás, não se afere no caso em tela.

Como se vê, a prova é robusta o suficiente para embasar uma condenação, pois hialino que a ré praticou os núcleos "ter em depósito" e "guardar" previstos no art. 33 da LD, tipo misto alternativo, sendo certo que houve a apreensão de 02 (dois) pacotes e 1.304 (mil e trezentos e quatro) invólucros plásticos contendo cocaína, com peso líquido total de 2.887g, 01 (um) pacote contendo crack, com peso líquido de 720,51g, e 01 (um) invólucro contendo maconha, com peso líquido de 14,05g, substâncias entorpecentes (fls. 217-218).

Destaca-se, ainda que, em vistoria no interior do imóvel, foram localizados os entorpecentes e as munições acima 9mm bem como diversos instrumentos e petrechos para preparação de porções menores para ulterior venda no varejo, quais sejam, uma balança de precisão, 13.250 recipientes para acondicionamento das drogas, 450 respectivas tampas, dois liquidificadores, três facas, um ralador e uma peneira. Também foi apreendida a quantia de R\$ 1.738,00 (mil setecentos e trinta e oito reais), cuja origem lícita não restou demonstrada.

Incumbe salientar, igualmente, que o tráfico é crime de perigo abstrato e formal, de forma que não se cogita na produção de resultado material, pois o legislador deu ênfase na proteção do bem jurídico vago da saúde pública, ou seja, "o crime de tráfico de entorpecente é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga à terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente" (RT776/663). Logo, restou consumada a infração delitiva, e não se cogita da tentativa como causa de diminuição.

Não é o caso de aplicação do §4º do art. 33 da Lei de Drogas diante da natureza e quantidade da droga apreendida, acompanhada de munição, além da quantidade de dinheiro em poder dos réus; pois tais circunstâncias evidenciam vínculo com organização criminosa, restando ausentes os requisitos para a aplicação de tal causa de diminuição.

Quanto ao crime do art. 14 da Lei 10.826/03, verifica-se que foram apreendidas a 06 (seis) munições íntegras, calibre 9mm (nove milímetros), de uso permitido.

Destacar-se que o tipo penal dispõe: "Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso

permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar". Dessa forma, a conduta claramente se subsume ao tipo. Da mesma forma, provada a prática dos núcleos "possuir" e "ter em depósito" munição de uso permitido, porquanto a detinha com ânimo de propriedade, frisando que o art. 14 da Lei nº 10.826/03 traz crime de perigo abstrato e de mera conduta, dando o legislador ênfase na proteção do bem jurídico vago da incolumidade pública. São irrelevantes, no caso em tela, os motivos pelos quais o acusado possuía as munições ou o fato de estarem desacompanhadas da arma de fogo, já que o legislador não consignou qualquer ressalva quando tipificou as condutas em questão, tratando-se de crime de perigo abstrato.

Sobre o tema:

CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. EXCEPCIONALIDADE NA VIA ELEITA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. No caso, não se observa flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus de ofício.
2. O habeas corpus não se presta para apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.
3. A conclusão do Colegiado a quo se coaduna com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com a posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo, revelando-se despicienda a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial.
Precedentes.

4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o princípio da insignificância não é aplicável aos crimes de posse e de porte de arma de fogo, por se tratarem de crimes de perigo abstrato, sendo irrelevante inquirir a quantidade de munição apreendida.
Precedente.

5. Habeas corpus não conhecido.

(HC 338.153/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2016, DJe 10/05/2016)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO CONFIGURADO. CRIME DO ART. 16, CAPUT, DA LEI N.

10.826/2003. POSSE DE UMA MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NO CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE.

CONDENAÇÃO CONCOMITANTE POR CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. A Quinta Turma e a Sexta Turma dessa Corte Superior, a última, em algumas oportunidades, tem entendido que o simples fato de os cartuchos apreendidos estarem desacompanhados da respectiva arma de fogo não implica, por si só, a atipicidade da conduta, de maneira que as peculiaridades do caso concreto devem ser analisadas a fim de se aferir: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

2. Na hipótese dos autos, embora com o embargado tenha sido apreendida apenas uma munição de uso restrito, desacompanhada de arma de fogo, ele foi também condenado pela prática dos crimes descritos nos arts. 33, caput, e 35, da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas e associação para o tráfico), o que afasta o reconhecimento da atipicidade da conduta, por não estarem demonstradas a mínima ofensividade da ação e a ausência de periculosidade social exigidas para tal finalidade.

3. Embargos de Divergência providos, agravo regimental provido e recurso especial

desprovido.

(EREsp 1856980/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/09/2021, DJe 30/09/2021)

Nesse sentido, a prova colhida não deixa dúvida acerca da autoria e da materialidade dos delitos quanto aos réus, que efetivamente possuíam as munições e os entorpecentes, não tendo a devida autorização para tanto.

Por fim, nota-se que os acusados detinham plena consciência da ilicitude de sua conduta, não havendo quaisquer excludentes de ilicitude ou de culpabilidade que possam beneficiá-los.

Em observância ao princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF), o qual se respalda no critério trifásico proposto por Nelson Hungria, e adotado no art. 68 do CP, passo à dosimetria da pena.

Eduardo

Art. 33, caput, da Lei 11.343/06

Considero as circunstâncias do 42 da Lei 11.343/06 desfavoráveis, diante da quantidade e diversidade de droga apreendida. Assim, fixo a pena base em 05 anos 07 meses e 15 dias de reclusão e 562 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a agravante da reincidência específica, que deve ser compensada com a atenuante da confissão, permanecendo a pena inalterada.

Na terceira fase da dosimetria, ausentes causas de aumento e diminuição da pena.

Dessa forma, fixo como definitiva a pena em 05 anos 07 meses e 15 dias de reclusão e o pagamento de 562 dias-multa.

Art.14 da Lei 10.826/03:

Atenta aos requisitos constantes do art. 59 do Código Penal, na primeira fase da dosimetria, observo que as circunstâncias judiciais normais ao tipo, razão pela qual fixo a pena base em 02 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a agravante da reincidência, resultando a pena em 02 anos e 04 meses de reclusão, bem como o pagamento de 11 dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de diminuição e tampouco causas de aumento.

Desta forma, fixo a pena definitiva em 02 anos e 04 meses de reclusão, bem como o pagamento de 11 dias-multa.

Considerando-se que praticados os delitos em concurso material (artigo 69, do C.P.), de rigor a cumulação material, totalizando-se apenas em 07 anos 11 meses e 15 dias de reclusão, bem como o pagamento de 573 dias-multa.

Ausentes elementos que denotam a capacidade econômica da ré, fixo o valor unitário do dia-multa no piso legal.

O regime inicial será o fechado, em exegese ao art. 33, §2º do CP e reincidência específica.

Sebastião e Quelton

Art. 33, caput, da Lei 11.343/06

Considero as circunstâncias do 42 da Lei 11.343/06 desfavoráveis, diante da quantidade e diversidade de droga apreendida. Assim, fixo a pena base em 05 anos 07 meses e 15 dias de reclusão e 562 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a atenuante da confissão espontânea, sendo o caso de fixar a pena em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, diante da impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal.

Na terceira fase da dosimetria, ausentes causas de aumento e diminuição da pena.

Dessa forma, fixo como definitiva a pena em 05 anos de reclusão e o pagamento de 500 dias-multa.

Art. 14 da Lei 10.826/03:

Atenta aos requisitos constantes do art. 59 do Código Penal, na primeira fase da dosimetria, observo que as circunstâncias judiciais normais ao tipo, razão pela

qual fixo a pena base em 02 anos de reclusão e 10 dias-multa.
Na segunda fase da dosimetria da pena, ausentes agravantes ou atenuantes, permanecendo a pena inalterada.
Na terceira fase, não há causas de diminuição e tampouco causas de aumento.
Desta forma, fixo a pena definitiva em 02 anos de reclusão, bem como o pagamento de 10 dias-multa.
Considerando-se que praticados os delitos em concurso material (artigo 69, do C.P.), de rigor a cumulação material, totalizando-se apenas em 07 anos de reclusão, bem como o pagamento de 510 dias-multa.
Ausentes elementos que denotam a capacidade econômica da ré, fixo o valor unitário do dia-multa no piso legal.
O regime inicial será o semiaberto, em exegese ao art. 33, §2º do CP.
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR os réus:
(i) EDUARDO SILVA SOUZA, como incurso nas sanções do art. 33, caput da Lei 11.343/06 e nas penas do artigo 14 da Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento) na forma do art. 29 do Código Penal, em concurso material de crimes, impondo a pena de 07 anos 11 meses e 15 dias de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, bem como o pagamento de 573 dias-multa.
(ii) SEBASTIÃO TRAJANO COSTA e QUELTON SANTOS AMORIM como incursos nas sanções do art. 33, caput da Lei 11.343/06 e nas penas do artigo 14 da Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento) na forma do art. 29 do Código Penal, em concurso material de crimes, impondo a pena de 07 anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, bem como o pagamento de 510 dias-multa.
Diante do quantum de pena, inviável a substituição (art. 44 CP) ou suspensão condicional (art. 77 CP).
Nego aos réus o direito de recorrer em liberdade, pois permaneceram presos durante toda a instrução, permanecendo presentes os requisitos para manutenção da custódia cautelar, a fim de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, diante da quantidade de pena aplicada.
A aplicação do art. 387, § 2º, CPP deve ser requerida ao juízo da execução, assim como a adequação de regime dos réus Quelton e Sebastião.
Custas e demais despesas pelos réus, ressalvada hipótese de gratuidade processual (art. 804 CPP).
Decreto o perdimento definitivo dos valores produto do narcotráfico, nos termos dos artigos 60 a 64, todos da Lei 11.343/06.
Oficie-se à autoridade policial, autorizando a incineração das drogas, se ainda não ocorreu, devendo o fato ser certificado nos autos (art. 72 da LD).
Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão:
1. Expeça-se guia de execução penal;
2. Proceda-se ao recolhimento do valor atribuído a título de pena pecuniária, nos termos do artigo, 686 do CPP;
3. Oficie-se ao TRE/SP comunicando a condenação;
4. Oficie-se ao IRGD, fornecendo informações sobre a condenação.

P.I.C.

Guarulhos, 23 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA